

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3727/2535

บริษัทกัณยอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

โจทก์

นายอร่าม สุทธะพินทุ กับพวก

จำเลย

บริษัทกัณยอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์แต่เป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 54 จึง
ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ในประเด็นที่ว่า การวินิจฉัยและการมีคำพิพากษา
ของศาลแรงงานกลางมีชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความว่าด้วยการชั่งน้ำหนัก
พยานเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณา
พิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว(อันดับ 58)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนคำสั่งที่ 28/2535 ของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์หรือแก้ไขจำนวนค่าเสียหายให้มีจำนวนต่ำลง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (อันดับ 53)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 56)

คำสั่ง

ปัญหาที่ว่านางอรรรรณเปี่ยมเจริญและนางกาญจนา ค้างคงเป็นผู้มีส่วนร่วมจัดทำใบปลิวแถลงการณ์ใส่ความโจทก์หรือไม่ ศาลควรรับฟังพยานผู้ใด ฝ่ายใด เป็นดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ปัญหาที่ว่านางอรรรรณเปี่ยมเจริญและนางกาญจนา ค้างคงเป็นผู้มีส่วนร่วมจัดทำใบปลิวแถลงการณ์ใส่ความโจทก์หรือไม่ ศาลควรรับฟังพยานผู้ใด ฝ่ายใด เป็นดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา ธนानันท์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สุชาติ สุขสมิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ